

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구, [통보]

제 목 수면 사용허가 시 환경정화계획서 미징구

해 당 부 서 가가가가본부 사사사사사사지사

조 치 부 서 가가가가본부 사사사사사사지사

내 용

1. 업무개요

가가가가본부 사사사사사사지사(이하 “사사사사사사지사”라 한다)에서는 [표 1]과 같이 매곡저수지 등 6개 저수지에 대한 낚시업 목적의 수면사용 허가를 승인하였다.

[표 1] 사용허가 승인 현황

(단위: 원)

사용시설	사용목적	소재지			사용기간	계약일	사용료(1년)	사용자
		시·군	읍·면	동·리				

자료: 부서 제출자료 재구성

2. 판단기준

공사 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」(이하 “사용허가지침”이라 한다) 제41조(환경정화)에 따르면 시설관리자는 사용자로 하여금 사용시설의 수질환경 보호를 위하여 다음 각 호의 사항을 반영한 환경정화계획서를 제출토록 하고, 사용자가 동 계획서를 정당한 사유 없이 준수하지 않을 경우 재사용 불허 등의 조치를 취할 수 있다고 규정하고 있다.

환경정화계획서의 주요 내용은 다음과 같다.

환경정화계획서 주요내용

1. 사용시설주변 환경정화 계획
2. 수질오염감시활동 계획
3. 낚시업 또는 내수면어업의 경우 어류먹이 투입량 저감계획 등
4. 수상좌대가 설치된 시설의 경우 분뇨(糞尿) 등 처리 계획
5. 내수면어업(면허·허가) 중 자망, 각망, 삼각망 등 시설을 설치하는 경우 사후관리 및 폐어망 수거계획 등
6. 유류 유출 방지 계획 등

그리고 사용허가지침 제11조(신청서 등 검토·보완·불허가 등)에 따라 시설관리자는 사용허가 신청 및 허가 내용의 합법성과 타당성 여부를 별표 3(사용허가 신청 및 허가내역 검토사항)에 따라 검토하여야 하며,

검토한 결과 보완이 필요한 경우에는 별지 제4호서식의 시설관리자 검토서를 준용하여 보완하여야 할 내용을 작성하고 신청자에게 보완기간·사유를 명시하여 보완 요청하여야 한다.

별표 3의 시설관리자 검토사항은 [그림]과 같다.

[그림] 사용허가 신청 및 허가내역 시설관리자 검토사항

가. 농업생산기반시설 유지관리 용이성 및 지장 여부(준설, 개보수, 수질개선, 청소 등)	바. 농림축산식품부, 지방자치단체, 본사 등으로부터 지사나 금지사항 저촉 여부
나. 농업용수공급 지장 여부(임여수량분석, 단면크기, 용·배수 흐름 등)	사. 이전 사용자와의 분쟁 소지 여부
다. 오·폐수 발생이나 유입등 수질오염 및 환경문제 야기 가능성 여부	아. 현지조사
라. 개거·압거·교량·취수시설, 관로매설 및 콘크리트 또는 아스팔트 포장 등의 대체시설 설치에 대한 설계 적합 및 안전성 여부	자. 사용료 산출
마. 위험시설(화약류, LPG저장소 등)·염오시설·환경오염시설 설치, 수질 및 토양 오염, 공장 및 차량 통행에 따른 소음발생 등에 의한 민원발생이 예상되는 경우에는 민원 해소 대책 및 실현 가능 여부를 면밀히 검토	차. 수리 및 구조 계산
	카. 신청구비서류 적정성 및 누락 여부
	타. 기타 사용허가와 관련되는 제반사항 검토 및 사용에 관한 시설 관리자 검토서 작성
	파. 허가조건 및 부대조건에 관한 사항
	하. 제출된 관계주민 의견 내용 및 신청자의 조치계획 <개정 2023. 1. 1.>

자료: 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」 [별표 3] 재구성

따라서 지사에서는 사용허가지침 제41조(환경정화)에 따라 사용허가 신청자로부터 사용시설주변 환경정화 계획 등이 포함된 환경정화계획서를 제출받아야 하고,

같은 지침 제11조(신청서 등 검토·보완·불허가 등)에 따라 사용허가 신청 및 허가 내용의 합법성과 타당성 여부를 검토한 후 보완이 필요한 경우에는 별지 제4호서식의 시설관리자 검토서를 준용하여 보완하여야 할 내용을 작성하고 신청자에게 보완기간·사유를 명시하여 보완 요청하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 [자자자자자]지사에서 감사대상기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 5. 30.) 중 수면사용 허가를 승인한 ■■■저수지 등 6개 저수지의 수면사용 허가 건의 신청 서류를 검토한 결과,

[표 2]와 같이 00저수지 등 수면사용 허가 6건은 환경정화계획서가 누락되었는데도 사용자에게 보완 요청하지 않고 허가한 사실이 있다.

[표 2] 사용허가 낚시터업 허가 현황

사용시설	사용자	계약일	낚시터업 허가일	환경정화계획서 제출여부

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 환경정화계획서에 따른 환경정화활동을 이행하지 않아 수질오염이 발생할 우려가 있고, 이로 인한 민원발생 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사지적사항에 별다른 의견이 없으며, 관련 규정을 준수하여 업무처리 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정, 통보

사장(☐☐☐☐본부 ☐☐☐☐☐☐지사장)은 매곡저수지 등 6개 저수지의 수면사용 허가 건에 대하여 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가지침」 제41조(환경정화)에 따라 환경정화계획서를 징구하시기 바랍니다. (시정)

사장(☐☐☐☐본부장)은 수면사용허가 시에는 「농업생산기반시설이나 용수의 사용허가 지침」 제41조(환경정화)에 따라 환경정화계획서를 제출받고 관련 내용 검토 후 사용허가 할 수 있도록 사례를 전파하시고, 관련 직원 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)